

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2851/2530

นาย ปัด ถา ชัน แก้ว
บริษัท จิต ร จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 138 (1)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ทนายโจทก์มีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความและได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลย ศาลพิพากษตามยอมแล้วดังนี้ แม้ทนายจำเลยจะบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ แก่ทนายโจทก์ไม่ตรงต่อความจริงแต่ทนายโจทก์ย่อมมีโอกาสใช้ดุลพินิจ ไตร่ตรอง แล้วว่าสมควรจะตกลงทำสัญญากับจำเลยหรือไม่ ทั้งข้ออ้างที่ว่าทนายโจทก์ขาดสติสัมปชัญญะเพราะเหตุผลเรื่องสุขภาพ จึงตกลงประนีประนอมยอมความกับทนายจำเลยนั้นก็เป็นการบกพร่องของทนายโจทก์เอง โจทก์จึงจะอ้างว่าได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความไปโดยถูกฝ่ายจำเลยฉ้อฉลหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นนายจ้างโจทก์ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำผิดอย่างร้ายแรงอันเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และไม่จ่ายค่าชดเชย ระหว่างทำงานกับจำเลย โจทก์ทำงานล่วงเวลาแต่จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาให้โจทก์ไม่ครบ ขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย ค่าชดเชย และค่าล่วงเวลาให้โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์กระทำผิดระเบียบของ
จำเลยอย่างร้ายแรง จำเลยจึงเลิกจ้างได้ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ไม่ต้องจ่าย
ค่าเสียหายและค่าชดเชย โจทก์ได้รับค่าล่วงเวลาไปครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดพิจารณาคู่ความตกลงกันได้ ศาลแรงงานกลางจึงทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความให้และพิพากษตามยอมแล้ว

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 138 ซึ่งใช้บังคับในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงานตามพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31
บัญญัติว่าในคดีที่คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดี
โดยมิได้มีการถอนฟ้อง เมื่อศาลพิพากษตามยอมแล้วห้ามคู่ความมิให้อุทธรณ์คำ
พิพากษาเช่นว่านั้น เว้นแต่กรณีจะเข้าข้อยกเว้นข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ (1) เมื่อมี
การกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล (2) ฯลฯ อุทธรณ์ของโจทก์ที่อ้างว่า
ทนายโจทก์ถูกทนายจำเลยฉ้อฉลว่าโจทก์รับสารภาพต่อคณะผู้สอบสวนของจำเลยว่า
โจทก์ได้นำรถออกนอกเส้นทางและดื่มสุราในวันเกิดเหตุ และทนายโจทก์ขาด
สติสัมปชัญญะเพราะแผลผ่าตัดเป็นโรคจิตประสาท จึงตกลงประนีประนอมยอม
ความกับทนายจำเลยไปนั้น เห็นว่า ถึงแม้ทนายจำเลยจะได้บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ
แก่ทนายโจทก์โดยไม่ตรงต่อความจริงแต่ทนายโจทก์ ย่อมมีโอกาสใช้ดุลพินิจ
ไตร่ตรองแล้วว่าสมควรจะตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับทนายจำเลย
หรือไม่ ส่วนข้ออ้างที่ว่าทนายโจทก์ขาดสติสัมปชัญญะเพราะเหตุผลเรื่องสุขภาพของ
ทนายโจทก์นั้นก็มีความบกพร่องของทนายโจทก์เอง โจทก์จึงจะอ้างว่าได้ทำ
สัญญาประนีประนอมยอมความในศาลไปโดยถูกฝ่ายจำเลยฉ้อฉลตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138(1) หาได้ไม่อุทธรณ์ของโจทก์จึงต้องห้าม
ตามบทกฎหมายดังกล่าว"

พิพากษาให้ยกอุทธรณ์โจทก์.

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาภ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>